

7. EL PRINCIPIO DE LA BUENA FE

En los trabajos preparatorios del Convenio núm. 154, la Comisión de Negociación Colectiva reconoció que «la negociación colectiva solamente podía funcionar eficazmente si era dirigida con absoluta buena fe por las dos partes» e insistió en el hecho de que «la buena fe no se impone por ley y que podría únicamente obtenerse de los esfuerzos voluntarios y continuados de las dos partes»¹. La Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social, adoptada por el Consejo de Administración de la OIT en 1977, en el apartado relativo a la negociación colectiva se refiere expresamente a las negociaciones de buena fe (párrafo 52), reconoce el derecho a que las organizaciones representativas sean reconocidas a fines de negociación colectiva (párrafo 48) y postula que los convenios colectivos incluyan disposiciones para la solución de los conflictos que se derivan de la interpretación y aplicación de estos convenios y para asegurar el mutuo respeto de los derechos y responsabilidades (párrafo 53).

El Comité de Libertad Sindical, además de llamar la atención sobre la importancia que concede a la obligación de negociar de buena fe, ha establecido los siguientes principios: 1) «es importante que tanto los empleadores como los sindicatos participen en las negociaciones de buena fe y que hagan todo lo posible por llegar a un acuerdo, y la celebración de negociaciones verdaderas y constructivas es necesaria para establecer y mantener una relación de confianza entre las partes»; 2) «el principio de que tanto los empleadores como los sindicatos deben negociar de buena fe, realizando esfuerzos para llegar a un acuerdo, supone evitar todo retraso injustificado en el desarrollo de las negociaciones»; 3) «si bien la actitud conciliadora o intransigente adoptada por una de las partes frente a las reivindicaciones de la otra es materia de negociación entre las partes, tanto los empleadores como los sindicatos deben negociar de buena fe realizando esfuerzos para llegar a un

¹ Véase *Actas*, CIT, 1981, pág. 22/11.

acuerdo»; 4) «los acuerdos deben ser de cumplimiento obligatorio para las partes»².

El principio del respeto mutuo de los compromisos asumidos en los acuerdos colectivos se halla reconocido expresamente por la Recomendación núm. 91 (párrafo 3), que señala que «todo contrato colectivo debería obligar a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebre el contrato». El Comité de Libertad Sindical ha examinado numerosos casos en que se alegaba el incumplimiento de los convenios colectivos concluidos, y ha señalado que «los acuerdos (colectivos) deben ser de cumplimiento obligatorio para las partes»³ y que «el respeto mutuo de los compromisos asumidos en los acuerdos colectivos es un elemento importante del derecho de negociación colectiva y debería ser salvaguardado para establecer relaciones laborales sobre una base sólida y estable»⁴. De este modo, el principio de buena fe implica realizar esfuerzos para llegar a un acuerdo, desarrollar negociaciones verdaderas y constructivas, evitar retrasos injustificados, cumplir los acuerdos concluidos y aplicarlos de buena fe; a ello se puede añadir el reconocimiento de las organizaciones sindicales representativas. La Comisión de Expertos, después de señalar que «diversas legislaciones establecen sanciones contra los empleadores que se niegan a reconocer a los sindicatos representativos, actitud considerada a veces como práctica desleal del trabajo», recordó a este respecto «la importancia que atribuye al principio con arreglo al cual los empleadores y sindicatos deben negociar de buena fe y realizar esfuerzos para concluir un acuerdo, con mayor razón en el sector público o en el sector de los servicios esenciales cuando en ellos no se permite a los sindicatos recurrir a la huelga»⁵.

Por último, los resultados de las negociaciones deben tenerse en cuenta de buena fe. En lo que respecta más particularmente a la administración pública, en un memorándum de la Oficina Internacional del Trabajo⁶ en respuesta a una solicitud de aclaración sobre el Convenio núm. 154 planteada por un gobierno se señalaba lo siguiente:

² Véase *Recopilación CLS de 1996*, párrafos 814 a 818.

³ *Ibid.*, párrafo 818.

⁴ Véase 308.º informe, caso núm. 1919, párrafo 325.

⁵ Véase Estudio general CE de 1994, párrafo 243.

⁶ Véase documento GB.224/21/1, noviembre de 1983, y B.O., vol. LXVII, 1984, Serie A, núm. 1.

[...] ni en el Convenio ni en los trabajos preparatorios a su adopción se encuentra elemento alguno que permita inferir que, en el caso de que la negociación colectiva aboque a un acuerdo entre las partes, dicho acuerdo deba tener la forma y la naturaleza de un convenio colectivo. Aunque en la mayoría de los países (si bien no en todos) éste sea el resultado habitual de la negociación colectiva en sectores distintos de la función pública, en algunos países la negociación colectiva en la administración pública aboca en acuerdos que no llegan a tener carácter contractual. Puede concluirse que un Estado que ratifique el Convenio puede recurrir a modalidades particulares de aplicación, en lo que se refiere a la administración pública, como dispone el artículo 1, párrafo 3, del Convenio. Así, pues, si se llega a un acuerdo por medio de la negociación colectiva en el marco de la administración pública, este acuerdo puede adoptar forma y naturaleza diferentes de las de un convenio colectivo. En aquellos países en que, por ejemplo, las condiciones de empleo de los funcionarios públicos estén regidas por leyes o disposiciones especiales, las negociaciones relativas a la modificación de tales leyes o disposiciones especiales no precisan abocar en acuerdos jurídicamente obligatorios, siempre y cuando se tengan en cuenta de buena fe los resultados de tales negociaciones.

8. EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS DESTINADOS A FACILITAR LA NEGOCIACIÓN

La negociación colectiva puede prepararse o facilitarse a través de distintos medios. En ciertos países las partes pueden recurrir a la «mediación preventiva» que se produce a través de los buenos oficios de un tercero independiente de las partes. Con antelación suficiente al proceso de negociación colectiva, ese mediador procura ayudar a identificar los verdaderos problemas que pueden presentarse, asegurar el contacto y la comunicación entre las partes, poner a su disposición experiencias pertinentes, informaciones, estudios y estadísticas en función de las necesidades que se presenten y asistir a las partes en el procesamiento de todas estas informaciones.

Por otra parte, son bien conocidas las formas tradicionales de intervención de terceros: conciliación (tendiente al acercamiento de las partes y de sus posiciones), la mediación (emisión de recomendaciones o propuestas no vinculantes para las partes) y el arbitraje (sometimiento de las partes a la decisión del árbitro). En la medida en que la conciliación y la mediación tienen carácter voluntario y son aceptadas por las partes, no plantean problemas en relación con los principios de la negociación colectiva ya que tienen una función de apoyo a la negociación. Cuando la legislación las impone sistemáticamente a partir de cierto período pueden en ciertos casos entorpecer, o incluso limitar, la autonomía colectiva de las partes en mayor o menor medida en función de las características y la regulación legal de estas instituciones. Estos mecanismos, al igual que el arbitraje, pueden estar orientados a la solución de un conflicto entre las partes, pero también pueden producirse dentro del proceso inicial de formación de la voluntad de las partes, y permiten en muchos casos rebajar las tensiones y encontrar soluciones intermediarias o generales.

El arbitraje puede ser solicitado por ambas partes (arbitraje voluntario) o – y esto puede plantear problemas en relación con los principios de negociación colectiva tal como lo han señalado los órganos de control de la OIT – ser impuesto en virtud de la

legislación por una de las partes o por las autoridades (arbitraje obligatorio). Ambos tipos de arbitraje, a pesar de su diferente denominación, tienen efectos vinculantes. Otra modalidad entre la mediación y el arbitraje es aquella en la que las partes se reservan el derecho de ratificar la decisión de un tercero sobre los puntos que le han sido sometidos, no teniendo hasta ese momento carácter vinculante. Otra modalidad es el arbitraje intermediario que es aquel en que en el transcurso de la negociación el árbitro falla sobre algunas de las ofertas fundamentales de las partes, facilitando así el transcurso de la negociación sobre cuestiones conexas o sobre otras cuestiones.

Según la Comisión de Expertos, los organismos y procedimientos existentes deben destinarse a facilitar las negociaciones entre los interlocutores sociales, que han de quedar libres de negociar¹. El Comité de Libertad Sindical ha insistido en que «los organismos encargados de resolver los conflictos entre las partes de una negociación colectiva deberían ser independientes», en principio «el recurso a tales organismos debería hacerse en forma voluntaria»² y «si bien otras reglas y prácticas pueden facilitar el desarrollo de la negociación colectiva y contribuir a promoverla, y si algunas medidas pueden facilitar a las partes el acceso a ciertas informaciones, por ejemplo, sobre la situación económica de su unidad de negociación, sobre los salarios y condiciones de trabajo en unidades vecinas y sobre la situación económica y general, todas las legislaciones por las que se instituyen organismos y procedimientos de mediación y conciliación destinados a facilitar la negociación entre copartícipes sociales deben salvaguardar la autonomía de las partes implicadas en la negociación»³.

En resumen, los órganos de control admiten la conciliación y la mediación voluntarias o impuestas por la legislación si tienen plazos razonables⁴, en la línea de la Recomendación sobre la conciliación y el arbitraje voluntarios, 1951 (núm. 92), cuyo párrafo 3 establece que la conciliación puede entablarse a iniciativa de una de las partes en conflicto o de oficio por organismos de conciliación; los órganos de control también admiten el arbitraje voluntario pero sólo en ciertos casos el arbitraje obligatorio.

¹ Estudio general CE de 1994, párrafo 248.

² Véase *Recopilación CLS de 1996*, párrafo 858.

³ *Ibid.*, párrafo 859.

⁴ *Ibid.*, párrafos 502-504.

9. LA NEGOCIACIÓN VOLUNTARIA Y EL ARBITRAJE OBLIGATORIO

Una de las formas más radicales de intervención de las autoridades en la negociación colectiva, directamente en virtud de la legislación o a través de una decisión administrativa, es la imposición del arbitraje obligatorio cuando las partes no llegan a un acuerdo o cuando transcurre un cierto número de días de huelga. El arbitraje obligatorio puede provenir también de una sola de las partes; pero siempre se opone al carácter voluntario de la negociación porque la solución que impone no emana de la voluntad de ambas partes, sino de un tercero al que no han recurrido conjuntamente.

Surge de los trabajos preparatorios del Convenio núm. 151 que, entre los procedimientos de solución de conflictos en la administración pública contemplados en el artículo 8 de ese Convenio, parece admitirse el arbitraje obligatorio. En esos trabajos se insistió en que se tratara de procedimientos genuinamente independientes e imparciales y que gozaran de la confianza de los interesados¹. Veremos más tarde como sólo en éste y otros casos restrictivos los órganos de control admiten el arbitraje obligatorio.

La Comisión de Expertos ha comprobado que surgen confusiones en cuanto al significado exacto del «arbitraje obligatorio». Cuando esta expresión se refiere a los efectos obligatorios de un procedimiento de arbitraje solicitado de manera voluntaria por ambas partes, la Comisión considera que no plantea dificultades, dado que se supone que las partes normalmente deberían acatar la decisión del árbitro o del tribunal arbitral que han elegido. En la práctica, el verdadero problema se plantea en el caso de que las autoridades puedan imponer el arbitraje obligatorio en un conflicto de intereses por propia iniciativa o a solicitud de una de las partes². Según la Comisión de Expertos:

¹ Véase CIT, *Actas*, 1978, párrafo 26, págs. 25/4 y 25/5, y párrafo 66, pág. 25/11.

² Estudio general CE de 1994, párrafo 256.

En lo que respecta al arbitraje impuesto a solicitud de una sola de las partes, la Comisión considera que, de manera general, es contrario al principio de negociación voluntaria de los convenios colectivos establecido en el Convenio núm. 98 y, por consiguiente, a la autonomía de las partes en la negociación. No obstante, puede admitirse una excepción en aquellos casos en que existan disposiciones que, por ejemplo, permitan a las organizaciones de trabajadores iniciar este procedimiento para la firma del primer convenio colectivo; como la experiencia demuestra que el acuerdo del primer convenio colectivo es frecuentemente uno de los pasos más difíciles en el establecimiento de sanas relaciones profesionales, este tipo de disposiciones puede considerarse como mecanismos y procedimientos que facilitan la negociación colectiva.

En cuanto a la imposición del arbitraje a iniciativa de las autoridades, la Comisión considera que tales intervenciones son difícilmente conciliables con el principio de negociación voluntaria establecido en el artículo 4 del Convenio núm. 98. No obstante, la Comisión debe admitir que existe un momento en la negociación en el cual, tras negociaciones prolongadas e infructuosas, puede justificarse la intervención de las autoridades, cuando es obvio que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una iniciativa de las mismas. En virtud de la gran diversidad de sistemas jurídicos (además de la jurisprudencia y prácticas nacionales) vigentes en los diferentes Estados Miembros para solucionar este problema, que es uno de los más complejos en materia de relaciones laborales, la Comisión se limitará a brindar indicaciones de orden general y ciertos principios que podrían ser aplicados a través de «medidas apropiadas a las condiciones nacionales», como las previstas en el artículo 4 del Convenio.

Según la Comisión, sería harto deseable que las partes dispongan de toda oportunidad para negociar colectivamente, durante un período de tiempo suficiente, con la ayuda de una mediación independiente (mediador, conciliador, etc.), así como de mecanismos y procedimientos establecidos con una sola finalidad: facilitar las negociaciones colectivas. Basado en el principio de que un acuerdo negociado, por insuficiente que sea, es preferible a una solución impuesta, las partes deberían tener siempre la posibilidad de regresar voluntariamente a la mesa de negociaciones, lo que implica que todo mecanismo de solución de conflictos adoptado debería incluir la posibilidad de suspender un proceso de arbitraje obligatorio, si las partes desean continuar con las negociaciones³.

El Comité de Libertad Sindical ha manifestado que: 1) «la imposición de un procedimiento de arbitraje obligatorio en caso de que las partes no estuvieren de acuerdo sobre el proyecto de contrato colectivo plantea problemas de aplicación con el Convenio núm. 98»; 2) «las disposiciones que establecen que, a falta de acuerdo entre las partes, los puntos en litigio de la negociación colectiva serán decididos por arbitraje de la autoridad no están en

³ *Ibid.*, párrafos 257, 258 y 259.

conformidad con el principio de negociación voluntaria contenido en el artículo 4 del Convenio núm. 98»; 3) «una disposición que permite que una de las partes del conflicto pueda, unilateralmente, solicitar la intervención de la autoridad del trabajo para que se aboque a la solución del mismo [...] es contraria al fomento de la negociación colectiva»⁴. El Comité de Libertad Sindical admite el arbitraje obligatorio, por iniciativa de las autoridades o de una sola de las partes o por mandato directo de la legislación en caso de crisis nacional aguda, en los casos de conflicto dentro de la *función pública* respecto de funcionarios en la administración del Estado (ya que pueden ser excluidos del derecho de negociación colectiva en virtud del Convenio núm. 98) o en los *servicios esenciales* en el sentido estricto del término, o sea, los servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida o la seguridad de la persona en toda o parte de la población⁵. Obviamente el arbitraje obligatorio es aceptable también si está previsto en el convenio colectivo como mecanismo de solución de conflictos. Asimismo es aceptable – como ha señalado recientemente el Comité siguiendo a la Comisión de Expertos – cuando tras negociaciones prolongadas e infructuosas es obvio que el bloqueo de las negociaciones no será superado sin una iniciativa de las autoridades⁶.

En cuanto a los criterios que tienen que tener en cuenta los árbitros, al examinar el caso núm. 1768, relativo a Islandia, en el que la legislación disponía que el arbitraje en un conflicto colectivo en el sector de la marina mercante debía tener en cuenta los acuerdos vigentes sobre condiciones de remuneración y de trabajo y la tendencia general de los salarios en el país, el Comité de Libertad Sindical recordó al Gobierno que «para conseguir y conservar la confianza de las partes, todo sistema de arbitraje debería ser realmente independiente, es decir, que los resultados de los arbitrajes no deberían ser predeterminados por criterios legislativos»⁷.

Por último, en cuanto al arbitraje voluntario, al examinar la exigencia de que el sometimiento de un conflicto colectivo a un

⁴ Véase *Recopilación CLS de 1996*, párrafos 861, 862 y 863.

⁵ *Ibid.*, párrafos 515 y 860.

⁶ En un caso relativo a Islandia, el Comité de Libertad Sindical utilizó este punto de vista que había sido formulado anteriormente por la Comisión de Expertos [véase B.O., vol. LXXVII, 1995, Serie B, núm. 2, 299.º informe, caso núm. 1768 (Islandia), párrafo 109].

⁷ Véase B.O., vol. LXXVIII, 1995, Serie B, núm. 2, 299.º informe, párrafo 110.

tribunal de arbitramento, solicitado por ambas partes, precise que la decisión sea tomada por la mayoría absoluta de los afiliados a la organización sindical, el Comité subrayó que «correspondería a los sindicatos por sí mismos determinar las modalidades de decisión de recurrir al arbitraje»⁸.

⁸ Véase B.O., vol. LXXIX, 1996, Serie B, núm. 2, 304.º informe, caso núm. 1836 (Colombia), párrafo 194; sobre otras cuestiones relativas al arbitraje, véase el 310.º informe, caso núm. 1928 (Canadá/Manitoba), párrafos 171 a 184.

10. LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES EN LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA

En los convenios de la OIT sobre negociación colectiva no figuran disposiciones sobre posibles conflictos entre los intereses particulares de las partes y el interés general de la población, y esa omisión no ha sido por inadvertencia sino deliberada¹. En la práctica, en situaciones de crisis económicas de extraordinaria gravedad (piénsese por ejemplo en situaciones de guerra o en los períodos posteriores de reconstrucción económica) o para hacer frente a la lucha contra la inflación, lograr el equilibrio de la balanza de pagos o luchar contra el desempleo o conseguir otros objetivos económicos, los gobiernos han recurrido a políticas de ingresos o de salarios tendientes a lograr una correlación entre las tasas

¹ Durante los trabajos preparatorios del Convenio núm. 154, un miembro gubernamental presentó una enmienda tendiente a la armonización de los intereses particulares de las partes con el interés general. La discusión que tuvo lugar y el resultado de la misma se reproducen a continuación:

El miembro gubernamental que presentó la enmienda señaló que este punto había sido discutido por la Comisión el año pasado y que existía acuerdo generalizado en cuanto a la necesidad de llevar a cabo una reconciliación entre el interés general y los intereses particulares de las partes, ya que, por ejemplo, bien podían darse casos en que los resultados de la negociación colectiva pudieran entrar en conflicto con los objetivos económicos nacionales. A pesar de que el concepto de interés general suscitaba problemas de definición, era esencial reconocerlo. Además, consideró que la conciliación requerida se podía conseguir sin perjudicar la negociación colectiva y los intereses básicos de las partes, por cuanto, tanto en éste como en otros instrumentos, existían garantías adecuadas sobre su autonomía y el principio de libertad sindical; además, el texto mismo preveía consultas previas. La enmienda fue apoyada por varios miembros gubernamentales, que la consideraron compatible con los planes de desarrollo de muchos países en desarrollo. Sin embargo, se opusieron a ella varios miembros gubernamentales aduciendo que si los ministerios de trabajo tuviesen que determinar qué comprende el interés general, se convertirían en tribunales supremos. Ambas partes deberían tener la mayor libertad posible para concluir contratos colectivos directamente entre ellas. Los miembros trabajadores expresaron una fuerte oposición a la enmienda ya que, en su opinión, el concepto de interés general, era demasiado nebuloso para introducirlo en un instrumento internacional y, de hecho, no era susceptible de una definición precisa en las sociedades democráticas. Además, vieron serios peligros en el texto de la enmienda, ya que las autoridades públicas no sólo debían tener en cuenta el interés general sino que también habían de conciliarlo con los intereses particulares de las partes. Consideraron que una disposición de tal naturaleza no aportaba nada al fomento de la negociación colectiva, objetivo básico del instrumento. Por razones similares, los miembros empleadores también se opusieron a la enmienda. La enmienda fue retirada [véase CIT, 1981, Actas, Comisión de Negociación Colectiva, pág. 22/8].

generales de salarios y remuneraciones y las tasas generales de productividad – evitando la repercusión de los aumentos salariales sobre los precios –, las cuales se han traducido en medidas de congelación salarial o de limitación de los aumentos salariales dentro de determinados márgenes o inclusive de aprobación o modificación o anulación de convenios colectivos en vigor, tratando de justificar tales medidas invocando el importante porcentaje de los gastos del Estado que representan las remuneraciones del personal de la administración pública y del sector público en general y el enorme volumen de los salarios del sector privado en relación con los ingresos totales del país. Según los países, las modalidades de tales políticas se han llevado a cabo con o sin el acuerdo de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, a veces consultándolas o integrándolas en las comisiones encargadas de concebir y aplicar dichas políticas, y han comportado o no medidas de congelación de precios y de garantía del mínimo vital de los trabajadores con menores ingresos. Se trata de políticas impopulares, aun si cuentan en determinados casos con el respaldo inicial de las organizaciones de trabajadores en general, y no pueden mantenerse durante muchos años sobre todo cuando suben los precios, particularmente en los países en que prevalece una negociación colectiva descentralizada donde a partir de cierto momento se torna extremadamente difícil controlar el comportamiento de miles de unidades de producción². Como se verá más adelante, las limitaciones que implican tales medidas de ajuste no son admisibles para los órganos de control cuando alteran el contenido de convenios colectivos ya pactados; son admisibles, en cambio, cuando se imponen a las negociaciones futuras siempre y cuando se den circunstancias imperiosas y concurren una serie de garantías que se enumeran más adelante. A continuación se examinan las diferentes intervenciones de las autoridades en la negociación colectiva, que responden según los casos a motivos técnicos, jurídicos o económicos.

² Las ideas expresadas se hallan desarrolladas en: OIT, *La negociación colectiva en países industrializados de economía de mercado*. Ginebra, 1974.

La intervención de las autoridades en la redacción de los convenios colectivos

A juicio del Comité de Libertad Sindical, este tipo de intervención es irreconciliable con el espíritu del artículo 4 del Convenio núm. 98, salvo si se limita a un papel de mera ayuda técnica³.

Rechazo del registro de un convenio colectivo

Según los órganos de control, es admisible por vicios o defectos de forma⁴ o cuando el convenio colectivo infringe las normas mínimas establecidas por la legislación general del trabajo⁵; en cambio, no son compatibles con el Convenio núm. 98 las disposiciones que permiten el rechazo del registro o la negativa de homologación, por ser contrario a la política general o económica del gobierno o a las orientaciones oficiales en materia de salarios o de condiciones de empleo; una situación de aprobación previa de los convenios colectivos por parte de las autoridades configura una violación del principio de autonomía de las partes en la negociación⁶. A juicio del Comité:

Las disposiciones legales que someten las convenciones colectivas a la aprobación del Ministerio del Trabajo por razones de política económica, de manera que las organizaciones de empleadores y de trabajadores no pueden fijar libremente los salarios, no son conformes al artículo 4 del Convenio núm. 98 sobre el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación colectiva voluntaria⁷.

Una disposición que establece como motivo de negativa de homologación la inclusión en un convenio colectivo de una cláusula que atenta contra el «derecho del Estado a coordinar la vida económica de la nación y ejercer un control general a ese respecto» entraña el riesgo de que se restrinja gravemente la libre negociación de convenios colectivos⁸.

Dicho esto, por razones de interés general, los gobiernos instituyen mecanismos para que las partes tengan en cuenta consideraciones que atañen a la política económica y social del Gobierno

³ *Recopilación CLS de 1996*, párrafo 867.

⁴ *Ibid.*, párrafo 868.

⁵ Estudio general CE de 1994, párrafo 251.

⁶ *Recopilación CLS de 1996*, párrafo 868, y Estudio general CE de 1994, párrafo 251.

⁷ Véase *Recopilación CLS de 1996*, párrafo 869.

⁸ *Ibid.*, párrafo 874.

y la preservación del interés general. A este respecto, tanto la Comisión de Expertos como el Comité de Libertad Sindical aceptan estos mecanismos siempre y cuando no tengan carácter compulsivo y han señalado que:

Aun cuando la aprobación discrecional de los convenios colectivos por las autoridades es una medida en esencia contraria al principio de la negociación voluntaria, ello no implica que las autoridades públicas queden inhabilitadas para establecer mecanismos destinados a alentar a las partes a tomar voluntariamente en cuenta en sus negociaciones consideraciones que atañen a la política económica y social del Gobierno y a la preservación del interés general. No obstante, es muy probable que tales mecanismos no sean acogidos favorablemente por los interesados si los objetivos que las autoridades deseen hacer aceptar como de interés general no han sido previamente objeto de amplias consultas con las partes en el nivel apropiado de un órgano consultivo, inspirándose, por ejemplo, en las disposiciones contenidas en la Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad económica y ámbito nacional), 1960 (núm. 113).

Las autoridades públicas podrían prever asimismo un procedimiento que sirviera en determinados casos para señalar a la atención de las partes las consideraciones de interés general que justifiquen un nuevo examen de los proyectos de convenio colectivo; no obstante, deberían alcanzar ese fin recurriendo siempre de preferencia a la persuasión en lugar de la coacción. Asimismo, en vez de subordinar la validez de los convenios colectivos a una aprobación administrativa o judicial, se podría prever que todo convenio colectivo debería normalmente entrar en vigor una vez transcurrido un plazo prudencial desde el momento en que se haya depositado ante el Ministerio del Trabajo; si la autoridad pública estimara que las cláusulas del convenio propuesto están claramente en contradicción con los objetivos de la política económica que se reconocen como convenientes para el interés general, podría someterse el caso a dictamen y recomendación de un organismo paritario apropiado, dándose por supuesto, sin embargo, que la decisión final debería incumbir a las partes⁹.

Estos supuestos no deben confundirse sin embargo con los de las políticas de estabilización que entrañan restricciones importantes y generalizadas a las negociaciones salariales futuras, que serán examinados específicamente en un apartado posterior.

Intervenciones de las autoridades en el cumplimiento de convenios colectivos en vigor

Cuando los resultados de las negociaciones colectivas quedan recortados o anulados por vía legislativa o por decisión de las

⁹ Estudio general CE de 1994, párrafos 252 y 253, y *Recopilación CLS de 1996*, párrafo 872.

autoridades administrativas se desestabilizan las relaciones laborales y queda mermada la confianza de los trabajadores en sus organizaciones sindicales, sobre todo cuando ese tipo de intervenciones que en gran medida implican restricciones salariales se producen de manera sucesiva. Estas intervenciones violan el principio de negociación libre y voluntaria de los convenios y revisten diferentes modalidades que han sido enérgicamente rechazadas por el Comité de Libertad Sindical¹⁰ y que se enumeran a continuación:

- la suspensión o derogación por vía de decreto sin el acuerdo de las partes de convenciones colectivas;
- la interrupción de contratos ya negociados;
- la exigencia de que se negocien nuevamente convenios colectivos libremente pactados;
- la anulación de convenios colectivos y su renegociación forzosa.

Otro tipo de intervenciones, como la prolongación obligatoria de la validez de los convenios colectivos por vía legislativa, sobre todo si se produce después de anteriores intervenciones gubernamentales, sólo son admisibles en casos de urgencia y por períodos breves ya que tales medidas implican una injerencia en la libre negociación colectiva¹¹.

Restricciones impuestas por las autoridades a negociaciones futuras

Según indica la Comisión de Expertos, un número creciente de gobiernos, convencidos de que la situación económica de sus países exigía la aplicación de políticas de estabilización, han adoptado, especialmente en los últimos años, medidas destinadas a restringir o impedir la libre determinación de los salarios mediante la negociación colectiva. A este respecto, la Comisión ha formulado un principio básico que se reproduce a continuación:

Si, en aras de una política de estabilización económica o de ajuste estructural, es decir, por imperiosos motivos de interés económico nacional, un gobierno dispone que las tasas salariales no pueden fijarse libremente por negociación colectiva, esa restricción debe aplicarse como medida de

¹⁰ *Recopilación CLS de 1996*, párrafos 871 a 880.

¹¹ *Ibíd.*, párrafo 881.

excepción, limitarse a lo indispensable, no sobrepasar un período razonable e ir acompañada de garantías destinadas a proteger de manera efectiva el nivel de vida de los trabajadores interesados, y especialmente de aquellos que puedan resultar más afectados¹².

El Comité de Libertad Sindical se ha expresado en términos muy parecidos:

Si en virtud de una política de estabilización un gobierno considerara que las tasas de salarios no pueden fijarse libremente por negociación colectiva, tal restricción debería aplicarse como medida de excepción, limitarse a lo necesario, no exceder de un período razonable e ir acompañada de garantías adecuadas para proteger el nivel de vida de los trabajadores¹³.

En un caso en el que, en el marco de una política de estabilización, se suspendieron disposiciones de convenios colectivos en materia de remuneraciones (sector público y privado), el Comité subrayó que los convenios colectivos en vigor deben aplicarse íntegramente (salvo acuerdo de las partes), y en lo que respecta a *negociaciones futuras* sólo son admisibles las injerencias del gobierno con arreglo al principio formulado en el párrafo anterior¹⁴.

El Comité de Libertad Sindical ha señalado que en todo caso, *cualquier limitación* a la negociación colectiva por parte de las autoridades debería estar *precedida de consultas* con las organizaciones de trabajadores y de empleadores, intentando buscar el acuerdo de ambas¹⁵ y que la repetida utilización de restricciones legislativas a la negociación colectiva sólo puede tener a largo plazo una influencia perjudicial y desestabilizadora de las relaciones profesionales, dado que priva a los trabajadores de un derecho fundamental y de un medio para la defensa y promoción de sus intereses económicos y sociales¹⁶.

En cuanto a la duración de las restricciones a la negociación colectiva, el Comité ha considerado que un período de tres años de limitación del derecho de negociación colectiva en materia de remuneraciones en el marco de una política de estabilización económica constituye una restricción considerable, y la legislación que la impone debería dejar de tener efectos como máximo en las fechas estipuladas en la ley, o incluso antes si mejora la situación fiscal y

¹² Véase Estudio general CE de 1994, párrafo 260.

¹³ Véase *Recopilación CLS de 1996*, párrafo 882.

¹⁴ *Ibid.*, párrafo 883.

¹⁵ *Ibid.*, párrafo 884.

¹⁶ *Ibid.*, párrafo 885.

económica¹⁷. Asimismo, cuando un gobierno adopta medidas de restricciones salariales para imponer controles financieros, debe procurarse garantizar la continuidad de la negociación colectiva sobre las cuestiones no monetarias¹⁸.

Por otra parte, el Comité de Libertad Sindical ha indicado el principio básico sobre restricciones salariales en el marco de políticas de estabilización, y sus garantías se aplican también en los casos en que la legislación obliga a que las convenciones colectivas futuras se ajusten a criterios de productividad¹⁹ o prohíban la indexación o la negociación de aumentos salariales por encima del alza del costo de la vida²⁰.

¹⁷ *Ibid.*, párrafo 886.

¹⁸ *Ibid.*, párrafo 888.

¹⁹ *Ibid.*, párrafo 890.

²⁰ *Ibid.*, párrafos 891 y 892.